اتفاقية
متعلقة بتسليم المطلوبين

بين

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

و

جمهورية السينغال

ATS

إن **الجمهورية الإسلامية الموريتانية** ، من جهة، و **جمهورية السينغال** من جهة أخرى، المشار إليهما فيما يلي بـ **"الأطراف"**؛

رغبة منهما في تعزيز التعاون الفعال بين البلدين بهدف قمع الجريمة مع الاحترام المتبادل للسيادة والمساواة والمنفعة المتبادلة؛

نظرا إلى أن هذا الهدف يمكن تحقيقه من خلال إبرام اتفاقية ثنائية تؤسس لعمل مشترك في مجال تسليم المطلوبين.

قد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى: الموضوع

الغرض من هذه الاتفاقية هو تحديد مجال التعاون القضائي في مجال تسليم المطلوبين بين الأطراف.

المادة 2: واجب التسليم

يتعهد كل طرف بأن يسلم إلى الطرف الآخر، بناءً على الطلب و وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين على أراضيه و الذين يبحث عنهم الطرف الطالب؛ و الذين صدر ضدهم اجراء سالب للحرية متخذ من طرف السلطة القضائية في اطار المتابعة الجنائية او حكم ادانة نهائية.

المادة 3: المخالفات المؤدية إلى التسليم

1. بموجب هذه الاتفاقية، فإن المخالفات التي يترتب عنها تسليم المجرمين حيث تعاقب عليها قوانين الأطراف بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة (1) أو بعقوبة سجن أشد و إذا تم تقديم طلب التسليم لغرض تنفيذ حكم نهائي بالسجن أو أي إجراء آخر مقيد للحرية، فلا يُمنح التسليم إلا إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة أو الإجراء الذي يقيد الحرية ستة (06) أشهر على الأقل .

2. وتسري بموجب هذه الاتفاقية أيضا ، أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة حتى إذا كانت قوانين الأطراف لا تصنف الوقائع في نفس فئة الجرائم أو لا تمنحها صفة مماثلة.

المادة 4: تسليم المواطنين

1. يحتفظ كل طرف بالحق في رفض تسليم رعاياه.

2. في حالة رفض التسليم بناءً على هذا السبب وبناءً على طلب الطرف الطالب، يقوم الطرف متلقي الطلب بإحالة القضية إلى سلطاته المختصة بهدف رفع دعوى جنائية وفقًا للتشريعات المحلية وتحقيقا لهذه الغاية ، يجب على الطرف الطالب أن يزود الطرف متلقي الطلب - مجانا - من خلال السلطات المركزية المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية ، بالأدلة والوثائق و أي عنصر مفيد آخر في حوزته.

3. يتم إبلاغ الطرف الطالب بالرد على طلبه.

المادة 5: الأسباب الإلزامية للرفض

يتم رفض التسليم في الحالات التالية:

أ. عندما يتم النطق بحكم نهائي في الطرف متلقي الطلب أو في دولة ثالثة بشأن الأفعال التي من أجلها طلب تسليم الشخص؛

ب. عندما تكون الدعوى العمومية أو العقوبة منصوص عليها قد تقادمت بحسب تشريع أحد الأطراف؛

ج. عندما تكون الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم موضوع عفو عام أو تخفيض عام للعقوبة أو او عفو خاص لدى أحد الأطراف؛

د. عندما تكون الجريمة قد ارتكبت خارج أراضي الطرف الطالب وقانون الطرف متلقي الطلب لا يسمح بملاحقة نفس الجريمة المرتكبة في مثل هذه الحالات؛

ه. اذا كانت الجريمة التي طُلب التسليم من أجلها تعتبر من الطرف المطلوب منه جريمة سياسية أو جريمة مرتبطة بمثل هذه الجريمة. و وفقا لذلك، لا تعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية:

- القتل العمد أو أي جريمة أخرى تمس حياة رئيس الدولة أو الحكومة أو أحد أفراد أسرته أو سلامته الجسدية أو حريته؛

- جرائم الإرهاب وأي جريمة أخرى مستبعدة من فئة الجرائم السياسية بموجب أي معاهدة أو اتفاقية أو اتفاقية دولية يكون كلا الطرفين طرفًا فيها؛

و. عندما يكون لدى الطرف متلقي الطلب أسباب جوهرية لاعتبار أنه في الطرف الطالب، كان الشخص المطلوب خاضعا أو سيخضع، للجريمة التي طلب التسليم من أجلها، بواسطة إجراء لا يضمن عدم احترام الحد الأدنى من حقوق الدفاع أو التعرض للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أي فعل أو تقصير آخر ينتهك حقوقه الأساسية ، فإنه ولو كان الإجراء قد نُفذ بشكل افتراضي إلا أن ذلك لا يشكل في حد ذاته سببًا لرفض التسليم؛

ز. عندما تشكل الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم جريمة عسكرية بموجب قانون الطرف متلقي الطلب؛

ح. إذا منح الطرف متلقي الطلب اللجوء السياسي أو حماية مماثلة للشخص المطالب به فيما يتعلق بالطرف الطالب؛

ATS

ط. عندما يرى الطرف متلقي الطلب أن منح التسليم قد يعرض سيادته أو أمنه أو نظامه العام أو مصالح أساسية أخرى للدولة للخطر أو يترتب عليه عواقب تتعارض مع المبادئ الأساسية لتشريعه الخاص.

المادة 6:أسباب اختيارية للرفض

يجوز رفض التسليم عندما يتعلق الأمر بإحدى الحالات التالية:

أ) عندما تخضع الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم للاختصاص القضائي للطرف متلقي الطلب وفقًا للقانون الداخلي للطرف الأخير ويكون الشخص المطلوب موضوع إجراءات جنائية أقامتها السلطات المختصة في هذا الطرف أو سيكون موضعا لارتكاب نفس الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم ؛

ب) عندما يرى الطرف متلقي الطلب، آخذا في الاعتبار خطورة الجريمة ومصالح الطرف الطالب ، أن التسليم لن يكون متوافقًا مع التقييمات ذات الطبيعة الإنسانية على أساس السن أو الظروف الصحية. و في جميع الحالات لا يمكن ان تشكل الحالات السابقة سببا لرفض التسليم اذا قدم الطرف الطالب الضمانات الاضافية لتنفيذ الطلب.

المادة 7: تقديم طلب التسليم والسلطات المركزية

1) بموجب هذه الاتفاقية ، تقوم السلطات المركزية المعينة من قبل الأطراف بإرسال طلبات التسليم والاتصال ببعضها البعض مباشرة.

2) السلطات المركزية هي:

- بالنسبة للجمهورية الإسلامية الموريتانية، الوزارة المكلفة بالعدل؛

- بالنسبة لجمهورية السينغال، الوزارة المكلفة بالعدل.

3) يخطر كل طرف الطرف الآخر، من خلال القنوات الدبلوماسية، بأي تغيير في سلطته المركزية.

ألمادة 8: طلب التسليم والمستندات المطلوبة

1. يصاغ طلب التسليم كتابة ويتضمن في متنه أو في مرفقاته ما يلي:

أ) بيان السلطة الطالبة.

ب) الاسم وتاريخ الميلاد والجنس والجنسية والمهنة ومحل إقامة الشخص المطالب به وتفاصيل وثيقة الهوية الخاصة به وأية معلومات أخرى مفيدة لتحديد هويته أو تحديد مكانه، وكذلك الوصف والصور وبصمات الأصابع إذا كانت متاحة.

ج) تقديم عرض عن الوقائع التي تشكل الجريمة المطلوب التسليم من أجلها ، مع الإشارة إلى تاريخ ومكان ارتكابها وكذلك الأهلية القانونية ؛

د) الأحكام القانونية المعمول بها، بما في ذلك قواعد المقبولية والتقادم والعقوبة التي يجوز فرضها وعندما تكون الجريمة التي أدت إلى المطالبة بالتسليم قد ارتكبت خارج أراضي الطرف الطالب، فإن الأحكام القانونية تمنح الاختصاص القضائي لهذا الطرف.

2. يجب أن يكون طلب التسليم مصحوبًا أيضًا بنسخة من الإجراء المقيد للحرية الصادر في سياق محاكمة جنائية أو حكم إدانة نهائي.

3. يجب أن يكون طلب التسليم والمستندات الداعمة الأخرى التي يقدمها الطرف الطالب بموجب الفقرتين 1 و2 من هذه المادة مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للطرف متلقي الطلب.

4. يتم الإعلان عن قبول المستندات المقدمة لدعم طلب التسليم لدى الطرف متلقي الطلب إذا تم توثيقها على النحو الواجب و يجب أن يتم توثيق الوثيقة حسب الأصول لأغراض هذه الاتفاقية إذا بدا أنها موقعة أو مصدق عليها من قبل قاض أو مسؤول مفوض من الطرف الطالب أو تم الإرسال عن طريق السلطة المركزية.

5. في انتظار الإرسال الرسمي للوثائق، يجوز للسلطات المركزية إرسال نسخة مسبقة من الطلب أو أي مستند آخر ذي صلة، إلكترونيًا.

المادة 9: الإعفاء من التصديق

1. يتم إعفاء الوثائق المحالة تطبيقا لهذه الاتفاقية من أي إضفاء للطابع الرسمي المتعلق بالتصديق.

2. لكن، يجب أن تحمل هذه المستندات التوقيع والختم الرسمي للسلطة المخولة إصدارها.

المادة 10: التوقيف المؤقت

1. في حالات الاستعجال وبناءً على طلب السلطات المختصة في الطرف الطالب، يتم توقيف الشخص الذي تطلبه السلطات المختصة للطرف متلقي الطلب مؤقتًا، ريثما يتم إرسال طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 8 من هذه الاتفاقية؛

2. يتم إرسال طلب الاعتقال المؤقت إما عن طريق السلطات المركزية بموجب أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية، أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، أو من خلال أي قناة أخرى اتفقت عليها الأطراف، شريطة ان يكون ذلك مكتوبا.

3. يجب أن يشير الطلب إلي وجود المستندات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية وأن يشير إلى النية الرسمية لتقديم طلب تسليم ضمن الحدود الزمنية المحددة في الفقرة 5

ATS

من هذه المادة، كما يشير إلى الجريمة التي يُطلب من أجلها التسليم، وبيانًا موجزًا لوقائع الجريمة، ومكان وزمان ارتكابها، بالإضافة إلى وصف دقيق قدر الإمكان للشخص المطلوب.

4. يتم إبلاغ الطرف الطالب دون تأخير بالإجراء المتخذ بناء على طلبه.

5. يجوز إنهاء التوقيف المؤقت إذا لم يتسلم الطرف متلقي الطلب المستندات المشار إليها في المادة 5 من هذه الاتفاقية في غضون ستين (60) يومًا من الاعتقال المؤقت.

6. لا يمنع الإفراج من القبض على الشخص وتسليمه مرة أخرى إذا تلقى الطرف متلقي الطلب في وقت لاحق طلب التسليم والوثائق الداعمة.

المادة 11 : إجراءات التسليم المبسطة

1. يجوز للطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك، أن يقوم بتسليم مبسطٌ، بشرط موافقة الشخص المطلوب على ذلك.

2. في هذه الحالة، يجوز تسليم المطلوبين على أساس طلب القبض المؤقت فقط، دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المشار إليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية، لكن يجوز للطرف متلقي الطلب أن يطلب مثل هذه المعلومات الإضافية التي يراها ضرورية للموافقة على التسليم.

المادة 12 :تعدد الطلبات

إذا تم طلب تسليم شخص بشكل متزامن من قبل أكثر من دولة واحدة، إما بسب نفس الجرائم أو جرائم مختلفة ، يجب على الطرف متلقي الطلب تحديد الدولة التي تم تسليم الشخص إليها ، مع مراعاة جميع الظروف والنظر في وجود اتفاقية دولية ذات صلة ، وإمكانية التسليم اللاحق بين الدول الطالبة ، وتاريخ وصول الطلبات ، وخطورة الأفعال ومكان ارتكابها.

المادة 13: الحجز على الممتلكات وتسليمها

1. عند ما يتم الرد على التسليم ، يجوز للطرف متلقي الطلب وفقًا لقانونه ، تسليم جميع الممتلكات المستمدة من ارتكاب الجريمة أو المستخدمة في ارتكابها ، وجميع العناصر التي قد تكون بمثابة دليل ، إلى الطرف الطالب عند الطلب.

2. يجوز تسليم الممتلكات المذكورة أعلاه حتى لو لم يتم تسليم المجرمين نتيجة هروب أو وفاة الشخص المطلوب.

3. الحقوق المكتسبة من الغير بحسن نية على الممتلكات المذكورة سترجع الى الطرف المطلوب في أقرب الآجال على نفقة الطرف الطالب في نهاية الاجراءات الممارسة في هذا الطرف.

ATS

المادة 14: تكملة المعلومات

1. إذا اعتبر الطرف متلقي الطلب أن المعلومات المقدمة لدعم طلب التسليم غير كافية بموجب قوانين التسليم الخاصة به، يجوز له أن يطلب مزيدًا من المعلومات في غضون المهلة التي يحددها بشكل معقول.

2. إذا كان الشخص المطلوب اعتقاله موقوفا وكانت المعلومات الإضافية المقدمة غير كافية أو لم يتم استلامها خلال الوقت المحدد ، فيجوز الإفراج عنه و هذا الظرف لا يمنع الطرف الطالب من تقديم طلب تسليم جديد.

3. عندما يتم الإفراج عن الشخص المطلوب وفقا للفقرة 2 من هذه المادة، يجب على الطرف متلقي الطلب إخطار الطرف الطالب في أقرب وقت ممكن.

المادة 15: التسليم المؤجل والتسليم المؤقت

1. يجوز للطرف متلقي الطلب تأجيل تسليم الشخص المطلوب لمقاضاته أو قضاء عقوبة عن فعل آخر غير الجريمة التي طلب التسليم من أجلها و يقوم الطرف متلقي الطلب بإبلاغ الطرف الطالب بذلك عند الاقتضاء.

2. لا تمنع أحكام الفقرة الاولى (1) من هذه المادة، من أن يتم تسليم الشخص المطلوب مؤقتًا إلى الطرف الطالب شريطة إعادة ذلك الشخص إلى الطرف متلقي الطلب بعد انتهاء الإجراءات من قبل الطرف الطالب.

المادة 16: قاعدة الاختصاص

لا يجوز توقيف أي شخص تم تسليمه وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية، أو محاكمته، أو إدانته، أو معاقبته، أو إخضاع حريته لأي تقييد في أراضي الطرف الطالب عن أي جريمة أياً كانت قبل التسليم، ما عدا تلك التي كانت سببا في التسليم، إلا في الحالات التالية:

أ. عندما تم الإفراج عن الشخص المسلم و لم يغادر في غضون خمسة وأربعين (45) يومًا بعد الإفراج النهائي عنه ، أراضي الطرف الذي تم تسليمه إليه أو إذا عاد طواعية إليه بعد مغادرته طواعية عنها؛

ب. عندما يوافق عليها الطرف متلقي الطلب وشريطة تقديم طلب جديد لهذا الغرض، مصحوبا بالوثائق المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية و تعتبر الموافقة صالحة عندما يتم تقديمها وفقًا للضمانات الإجرائية المنصوص عليها في القانون الداخلي للدولة المنفذة وتحيل الدولة المنفذة المحضر الذي يحتوي على موافقة الشخص المحكوم عليه إلى الدولة التي أصدرت الحكم ؛

ج. عندما أعيد تصنيف الجريمة أثناء الإجراء على أساس الوقائع نفسها التي تشكل الجريمة التي مُنح التسليم من أجلها، شريطة أن يؤدي هذا التصنيف الجديد إلى التسليم؛

د. عندما يوافق المسلَّم على ذلك.

المادة 17: القرار وتسليم الشخص

1. يبلغ الطرف متلقي الطلب على الفور الطرف الطالب بقراره بشأن طلب التسليم.
2. أي رفض كامل أو جزئي للطلب يجب أن يكون مبررًا من قبل الطرف المطلوب منه وأن يكون مصحوبًا عند الطلب بنسخة من قرار المحكمة ذي الصلة.
3. في حالة الموافقة على التسليم، يتحدد تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب بالاتفاق بين الطرفين.
4. يستقبل الطرف الطالب الشخص المطلوب تسليمه من خلال وكلائه، في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الإخطار بقرار منح التسليم.
5. في نهاية هذه الفترة، يتم الإفراج عن الشخص ويجوز للطرف متلقي الطلب رفض التسليم لنفس الجريمة.
6. لكن في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه، يجب على الطرف المعني، الإبلاغ بذلك.قبل انقضاء أجل ثلاثين (30) يوما ويتفق الطرفان على تحديد أجل آخر للتسليم.
7. يبلغ الطرف الطالب الطرف المطلوب منه بنتائج الإجراءات الجزائية المتبعة ضد الشخص المسلم.

المادة 18: إعادة التسليم مرة أخرى نحو دولة أخري

لا يمكن للطرف الذي تم تسليم الشخص إليه أن يسلمه إلي دولة أخرى إلا بإذن من الطرف الذي قام بتسليمه إلا في حالة عدم مغادرة الشخص المسلم لتراب البلد الذي طلبه أو رجع إليه في الظروف المنصوص عليها في الفقرة(ا) من المادة 16 من الاتفاقية الحالية.

المادة 19: هروب الشخص الذي يراد تسليمه

إذا هرب الشخص الذي يراد تسليمه ورجع إلي الطرف المطلوب منه قبل اختتام المتابعة القضائية ضده أو قبل انتهاء عقوبته، يتم تسليمه بناء علي مجرد تقديم الطلب التسليم مرة أخري، دون الحاجة إلي إحالة أوراق ثبوتية، إلا إذا حدثت وقائع جديدة تبرر إرسال وثائق أخري.

المادة 20.- العبور

1. إذا ما تم تسليم شخص لأحد الأطراف قادما من دولة أخري عبر أراضي الطرف الآخر، يطلب الطرف الذي سيسلم إليه الشخص إذن العبور من ترابه ولا ينطبق هذا الحكم إذا كان النقل جوا ولم يتم التخطيط لهبوط علي أراضي الطرف الآخر؛

2. إذا توصل الطرف بمثل هذا الطلب الذي يتعين أن يحوي معلومات، يقوم الطرف المطلوب منه بمعالجته وفقا للإجراءات المنصوص عليها في تشريعه ويقبل الطرف المطلوب هذا الطلب الذي وصله ما لم يهدد ذلك مصالحه.

3. . في حالة هبوط لم يكن متوقعا، يمكن للطرف الذي طلب منه إذن العبور-إذا طلب منه الضابط المكلف بالمرافقة ذلك- أن يحتفظ بالشخص طيلة ثمان وأربعين (48) ساعة في انتظار طلب العبور الذي يجب أن يكون وفق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 21.- المصاريف

باستثناء مصاريف التسليم التي يتكفل بها الطرف الطالب، فإن المصاريف الناتجة عن التسليم، تكون على حساب الطرف الذي تم صرفها على اقليمه.

المادة 22.- لغة التواصل

يتم تحرير طلبات التسليم ووثائق الإثبات بلغة الطرف الطالب وتتم ترجمتها إلى لغة الطرف المطلوب.

المادة 23: العلاقة مع اتفاقيات دولية أخرى

لا تخل هذه الاتفاقية بالالتزامات الأخرى الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الموقعة أو المصادق عليها من قبل الأطراف.

المادة 24: وقت التنفيذ

تطبق هذه الاتفاقية على كل طلب مقدم بعد دخولها حيز التنفيذ، حتى ولو تعلقت بتنفيذ إدانات منطوق بها قبل سريانها.

المادة 25: تسوية المنازعات

تتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالتشاور بين السلطات المركزية. وفي حالة عدم الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية.

المادة 26: الدخول حيز التنفيذ

1. يقوم كل طرف بتبليغ الطرف الآخر من خلال القنوات الدبلوماسية الاستكمال الإجراءات التي يتطلبها قانونه الداخلي لتنفيذ هذه الاتفاقية.
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي تاريخ استلام آخر إبلاغ.

المادة 27 : المدة، التعديل والإلغاء

1. تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس(5) سنوات قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في الغائها قبل انتهاء هذه الفترة. و يسري أثر الالغاء ستة (6) اشهر بعد اخطار الطرف الآخر به عبر القنوات الدبلوماسية المعهودة.
2. يمكن تعديلها أو مراجعتها، وتدخل المراجعة والتعديل حيز التنفيذ عند قبولها من الأطراف.
3. تتم معالجة الطلبات المقدمة قبل الإبلاغ أو المستلمة خلال ستة (06) أشهر من فترة الإبلاغ طبقا للاتفاقية الحالية.

حرر في انواكشوط، بتاريخ: 12 يوليو 2021 في نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية والنصان متساويان في الحجية.

عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية

إسماعيل ولد الشيخ أحمد

وزير الشؤون الخارجية و التعاون و الموريتانيين في الخارج

عن جمهورية السنغال

عيساتا تال صال

وزيرة الشؤون الخارجية و السينغاليين في الخارج